DIREITO PENAL / PC-AM

O CRIME NÃO SE CONSUMOU. POR QUÊ?

Tentativa • Desistência voluntária • Arrependimento eficaz

Execução iniciada + intenção de consumar
Descubra o motivo da não consumação.

TENTATIVA

Art. 14, II, do CP

Quero continuar, mas não consigo.

CONDIÇÃO | Uma **circunstância alheia** à vontade do agente impede a consumação.

ETAPA | Pode haver **interrupção** dos atos ou **falha do resultado** após a execução completa.

EXEMPLO

Ao tentar retirar o celular da bolsa da vítima, o agente é contido pelo segurança, sem conseguir subtraí-lo.

CURSO DA CONDUTA

Início da execução → Tentativa de subtração → Intervenção (impede o resultado)

CONSEQUÊNCIA

Responde pelo crime tentado.

Em regra, a pena do crime consumado é reduzida de 1/3 a 2/3.

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Art. 15 do CP

Posso continuar, mas não quero.

CONDIÇÃO | Ainda poderia prosseguir, mas decide **voluntariamente** interromper a execução.

ETAPA | Os atos executórios ainda **não foram esgotados.**

EXEMPLO

O agente começa a retirar o celular da bolsa, mas, podendo prosseguir, decide parar antes de subtraí-lo.

CURSO DA CONDUTA

Início da execução → Interrupção voluntária → Resultado não alcançado

CONSEQUÊNCIA

Responde apenas pelos atos já praticados.

Há responsabilização se esses atos constituírem outra infração.

ARREPENDIMENTO EFICAZ

Art. 15 do CP

Já fiz o necessário, mas impeço o resultado.

CONDIÇÃO | Após **esgotar** os atos executórios, o agente age voluntariamente e **evita** a consumação.

ETAPA | É indispensável que a intervenção **realmente impeça** o resultado.

EXEMPLO

Após envenenar a vítima para matá-la, o agente fornece o antídoto e efetivamente **evita** a morte.

CURSO DA CONDUTA

Envenenamento (atos esgotados) → Fornecimento do antídoto → Resultado evitado (morte não ocorre)

CONSEQUÊNCIA

Responde apenas pelos atos já praticados.

Exemplo: eventual lesão corporal causada à vítima.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Tentar salvar não basta para o arrependimento eficaz. Se o agente age, mas a morte ocorre, o homicídio se consuma.

Base legal: Código Penal, arts. 14 e 15. Exemplos didáticos autorais.

DIREITO PENAL / PC-AM

DOLO OU CULPA?

O que o agente queria e como lidou com o risco

Comece pela relação do agente com o resultado

DOLO DIRETO

Quero produzir o resultado.

CONCEITO | O agente atua com vontade dirigida à realização do crime.

DETALHE | A intenção é alcançar o resultado proibido.

EXEMPLO

Para causar um dano, alguém quebra deliberadamente a janela de outra pessoa.

REGRA

Vontade dirigida ao resultado.

A intenção é demonstrada pelas circunstâncias do caso.

DOLO EVENTUAL

Prevejo e assumo o risco.

CONCEITO | O agente prevê o resultado e aceita o risco de produzi-lo.

DETALHE | A possibilidade do resultado é assumida na conduta.

EXEMPLO

O agente continua uma ação perigosa, admitindo a lesão de terceiros como possível consequência.

REGRA

Assunção do risco.

Perigo da conduta, isoladamente, não prova dolo eventual.

CULPA

Violo o dever de cuidado.

CONCEITO | O agente causa o resultado por imprudência, negligência ou imperícia, sem querê-lo nem assumir seu risco.

DETALHE | **Consciente:** prevê, mas confia em evitar. **Inconsciente:** não prevê o que era previsível.

EXEMPLO

Por desatenção, o motorista não observa a sinalização e provoca uma colisão.

REGRA

Culpa exige previsão legal.

O crime culposo só é punível quando a lei o prevê.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Prever o resultado não basta para distinguir dolo eventual e culpa consciente. Pergunte se houve aceitação do risco ou confiança em evitá-lo.

Base legal: Código Penal, art. 18.

DIREITO PENAL / PC-AM

O AGENTE ERROU SOBRE O QUÊ?

Erro de tipo • Erro de proibição • Descriminante putativa

Identifique o objeto da falsa percepção

ERRO DE TIPO

Não percebo um elemento do fato.

CONCEITO | A falsa percepção recai sobre **elemento** que integra a descrição do crime.

DETALHE | Afasta o **dolo**. Pode subsistir **culpa** se houver previsão legal.

EXEMPLO

A pessoa leva mala alheia acreditando **sinceramente ser a sua.**

REGRA

Leva a mala alheia → Acredita ser a sua → Dolo afastado

Exclui o dolo.

Se o erro for evitável, examine a modalidade culposa existente.

ERRO DE PROIBIÇÃO

Conheço o fato, mas penso que é lícito.

CONCEITO | O erro recai sobre o **caráter proibido** da conduta.

DETALHE | **Inevitável:** isenta de pena. **Evitável:** reduz a pena de 1/6 a 1/3.

EXEMPLO

O agente sabe exatamente o que faz, mas acredita, por erro relevante, que sua conduta é permitida.

REGRA

Pratica a conduta → Acredita ser lícita → Analisa a evitabilidade

Examine se podia conhecer a ilicitude.

A avaliação considera as circunstâncias concretas.

DESCRIMINANTE PUTATIVA

Imagino uma situação que me autorizaria a agir.

CONCEITO | Por erro sobre os **fatos**, o agente supõe uma situação que tornaria a ação legítima.

DETALHE | Se o erro é plenamente **justificado**, há isenção de pena. Se deriva de **culpa**, pode haver crime culposo previsto em lei.

EXEMPLO

Uma pessoa se defende de uma agressão que, pelas circunstâncias, acreditava existir.

REGRA

Supõe agressão → Acredita estar se defendendo → Examina a justificabilidade

Erro sobre pressuposto de justificante.

A regra do art. 20, § 1º, exige examinar a justificabilidade do erro.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Desconhecer a lei não se confunde com erro sobre a ilicitude. No erro de proibição, o agente conhece os fatos, mas acredita que agir assim é permitido.

Base legal: Código Penal, arts. 20 e 21.

DIREITO PENAL / PC-AM

QUANDO A REAÇÃO É JUSTIFICADA?

Legítima defesa • Estado de necessidade • Excesso

Pergunte de onde vem o perigo e como o agente reage

LEGÍTIMA DEFESA

Reação a uma agressão injusta.

CONCEITO | A agressão deve ser **atual ou iminente** e atingir direito próprio ou de outra pessoa.

DETALHE | Use **moderadamente** os meios necessários para repelir a agressão.

EXEMPLO

Durante uma agressão em andamento, a vítima emprega força necessária e moderada para se proteger.

CURSO DO EXEMPLO

Agressão atual → Reação moderada → Proteção do direito

REGRA

Exclui a ilicitude.

A reação precisa estar vinculada à agressão injusta.

ESTADO DE NECESSIDADE

Proteção diante de perigo atual.

CONCEITO | O perigo **não foi provocado voluntariamente** pelo agente e não podia ser evitado de outro modo.

DETALHE | O sacrifício do direito ameaçado **não era razoavelmente exigível** nas circunstâncias.

EXEMPLO

Para escapar de uma inundação, a pessoa rompe o portão de um imóvel onde pode se abrigar.

CURSO DO EXEMPLO

Perigo atual (inundação) → Rompe o portão → Abrigo seguro

REGRA

Exclui a ilicitude, presentes os requisitos.

Quem tem dever legal de enfrentar o perigo não pode invocá-lo nos termos do art. 24, § 1º.

EXCESSO PUNÍVEL

A reação ultrapassa os limites.

CONCEITO | Mesmo uma ação inicialmente justificada pode **exceder o necessário ou moderado.**

DETALHE | O excesso pode ser **doloso ou culposo,** conforme a conduta e a previsão legal.

EXEMPLO

Após cessar a agressão e neutralizar o risco, o agente continua a atacar.

CURSO DO EXEMPLO

Agressão cessa (risco neutralizado) → Continua a atacar → Excesso punível

REGRA

Responde pelo excesso.

A justificante não cobre o que ultrapassa seus limites.

ATENÇÃO À PEGADINHA | A legítima defesa exige agressão atual ou iminente. Vingança por uma agressão já encerrada não preenche esse requisito.

Base legal: Código Penal, arts. 23, 24 e 25.

DIREITO PENAL / PC-AM

UMA CONDUTA OU VÁRIAS?

Concurso material • Concurso formal • Crime continuado

Conte as ações e identifique a ligação entre os crimes

CONCURSO MATERIAL

Várias condutas, vários crimes.

CONCEITO | Duas ou mais **ações** ou omissões produzem dois ou mais crimes.

DETALHE | Aplica-se a **soma das** penas privativas de liberdade.

EXEMPLO

Em episódios independentes, o agente pratica um furto e, depois, uma ameaça.

REGRA

Regra: somar as penas.

A identidade ou diversidade dos crimes não altera o critério básico.

CONCURSO FORMAL

Uma conduta, vários crimes.

CONCEITO | Uma ação ou omissão produz dois ou mais crimes.

DETALHE | Sem desígnios autônomos, aplica-se uma pena, aumentada de 1/6 até 1/2.

EXEMPLO

Uma única conduta imprudente em um acidente causa lesões em duas vítimas.

REGRA

Regra do formal próprio: exasperação.

Use a mais grave das penas cabíveis, ou uma só se forem iguais.

CRIME CONTINUADO

Vários crimes ligados pela continuidade.

CONCEITO | Há mais de uma **conduta** e crimes da **mesma espécie**, com condições semelhantes de tempo, lugar e execução.

DETALHE | No caput do art. 71, aplica-se uma pena com aumento de 1/6 a 2/3.

EXEMPLO

Furtos sucessivos são examinados pelas semelhanças concretas e pelo vínculo entre os episódios.

REGRA

A continuidade precisa ser demonstrada.

A repetição, sozinha, não basta. O parágrafo único traz regra própria.

ATENÇÃO À PEGADINHA | No concurso formal com **desígnios autônomos**, as penas são somadas. No formal próprio, a exasperação não pode superar a soma que seria aplicada pelo concurso material.

Base legal: Código Penal, arts. 69, 70 e 71.

DIREITO PENAL / PC-AM

COMO A VANTAGEM É OBTIDA?

Furto • Roubo • Extorsão

Observe a violência e o papel da vítima na obtenção do bem

FURTO

Subtração sem violência ou grave ameaça.

CONCEITO | O agente retira coisa alheia móvel para si ou para outra pessoa.

DETALHE | Fraude e outras circunstâncias podem alterar a forma do delito.

EXEMPLO

Sem ser percebido, o agente retira o celular da bolsa de outra pessoa.

CURSO DA CONDUTA

Aproximação sem ser notado → Subtração do celular → Fuga com a coisa

REGRA

O núcleo é subtrair.

A ausência de confronto não transforma a conduta em fato permitido.

ROUBO

Subtração com violência ou grave ameaça.

CONCEITO | A violência ou ameaça serve para subtrair, ou aparece nas hipóteses legais após a subtração.

DETALHE | A violência imprópria também pode retirar a capacidade de resistência da vítima.

EXEMPLO

Sob grave ameaça, o agente toma o celular que a vítima carregava.

CURSO DA CONDUTA

Grave ameaça → Subtração do celular → Fuga com a coisa

REGRA

Subtração associada ao constrangimento.

Observe o momento e a finalidade da violência.

EXTORSÃO

A vítima é constrangida a colaborar.

CONCEITO | Por violência ou grave ameaça, o agente obriga alguém a fazer, tolerar ou deixar de fazer algo.

DETALHE | A finalidade é obter vantagem econômica indevida para si ou para outra pessoa.

EXEMPLO

Sob grave ameaça, a vítima é obrigada a fornecer a senha indispensável à transferência.

CURSO DA CONDUTA

Grave ameaça → **** Fornecimento da senha → Início da transferência

REGRA

A colaboração é decisiva no caso.

Consuma-se com a submissão da vítima ao constrangimento, mesmo sem a vantagem.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Na extorsão, a colaboração da vítima é indispensável à obtenção da vantagem no caso concreto. No roubo, a subtração pode ocorrer independentemente dessa colaboração.

Base legal: Código Penal, arts. 155, 157 e 158. Súmula 96 do STJ.

DIREITO PENAL / PC-AM

EXIGIU, SOLICITOU OU DESVIOU?

Concussão • Corrupção passiva • Peculato

Identifique o verbo praticado pelo funcionário público

CONCUSSÃO

EXIGIR vantagem indevida.

CONCEITO | A exigência é feita em razão da função, direta ou indiretamente.

DETALHE | Pode ocorrer fora da função ou antes de assumi-la, desde que em razão dela.

EXEMPLO

O servidor impõe um pagamento indevido como condição para realizar um atendimento.

REGRA

Exigência de vantagem → Consuma o delito → Pagamento posterior (exaurimento)

A exigência consuma o delito.

O pagamento posterior representa o exaurimento.

CORRUPÇÃO PASSIVA

SOLICITAR, RECEBER ou ACEITAR promessa.

CONCEITO | A vantagem indevida está ligada à função pública.

DETALHE | O tipo abrange vantagem para o próprio funcionário ou para outra pessoa.

EXEMPLO

O servidor pede dinheiro para favorecer alguém no exercício da função.

REGRA

R$ Solicitação de vantagem → Pode consumar o crime → Modalidades: solicitar, receber ou aceitar promessa

Observe a modalidade praticada.

A mera solicitação já pode consumar o crime.

PECULATO

APROPRIAR-SE ou DESVIAR.

CONCEITO | No *caput*, o funcionário tem posse do bem em razão do cargo.

DETALHE | A apropriação ou o desvio ocorre em proveito próprio ou alheio.

EXEMPLO

O servidor desvia para si valores cuja guarda lhe cabia por causa do cargo.

REGRA

Posse do bem pelo cargo → Apropriação ou desvio → Em proveito próprio ou alheio

Posse funcional é a pista do caput.

O art. 312 também prevê peculato-furto e modalidade culposa.

ATENÇÃO À PEGADINHA | A vantagem não precisa ser efetivamente paga para consumar a concussão ou a corrupção passiva na modalidade solicitar. O verbo do tipo orienta a resposta.

Base legal: Código Penal, arts. 312, 316 e 317.

PROCESSO PENAL / PC-AM

COMO FUNCIONA O INQUÉRITO?

Finalidade • Diligências • Limites

Investigar o fato e reunir elementos de informação

FINALIDADE

Apurar autoria e circunstâncias.

CONCEITO | O inquérito é procedimento administrativo investigativo, em regra escrito e conduzido pela polícia judiciária.

DETALHE | Se já houver elementos suficientes, a ação penal pode ser proposta sem inquérito.

EXEMPLO

A polícia reúne registros e ouve pessoas para esclarecer um fato noticiado.

REGRA

Registros e oitivas → Elementos suficientes → Ação penal (pode ser direta)

É dispensável à ação penal.

Seu valor está nas informações reunidas, sem substituir a prova judicial.

DILIGÊNCIAS

Preservar, ouvir e esclarecer.

CONCEITO | A autoridade pode determinar perícias, oitivas e outras providências legais de investigação.

DETALHE | Medidas sujeitas à reserva de jurisdição exigem a decisão judicial cabível.

EXEMPLO

A equipe preserva o local e pede o exame pericial do vestígio encontrado.

REGRA

Preservação do local → Exame pericial → Laudo (aos autos)

Indiciamento exige fundamentação.

É ato privativo do delegado, conforme a Lei 12.830/2013.

LIMITES

Sigilo e indisponibilidade.

CONCEITO | O sigilo atende à investigação ou ao interesse social e convive com direitos de defesa.

DETALHE | A autoridade policial não pode mandar arquivar o inquérito.

EXEMPLO

Após concluir que faltam elementos, o delegado relata o apurado e encaminha os autos.

REGRA

Relatório do delegado → Encaminhamento dos autos → Autoridade competente

Polícia não arquiva por conta própria.

A condenação não pode apoiar-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito.

ATENÇÃO À PEGADINHA | O sigilo não impede o defensor de acessar elementos já documentados e relevantes à defesa. Diligências em andamento ainda não documentadas recebem tratamento distinto.

Base legal: CPP, arts. 4º a 20 e 155; SV 14 do STF.

PROCESSO PENAL / PC-AM

QUEM PODE INICIAR A AÇÃO?

Ação pública incondicionada • Condicionada • Privada

Veja quem é o titular e se a lei exige uma condição

PÚBLICA INCONDICIONADA

O Ministério Público oferece denúncia.

CONCEITO | Não depende de representação da vítima para a propositura.

DETALHE | A regra geral é ação pública, salvo disposição legal em contrário.

EXEMPLO

A vítima informa o fato e o Ministério Público avalia os requisitos para denunciar.

Vítima (comunica o fato) → **MP** (avalia) → **Denúncia** (ação penal)

REGRA

Titular: Ministério Público.

A vontade da vítima, por si só, não impede a ação.

PÚBLICA CONDICIONADA

O MP depende da condição legal.

CONCEITO | Nas hipóteses legais, exige representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça.

DETALHE | Em regra, a representação deve ser apresentada em seis meses do conhecimento da autoria.

EXEMPLO

A lei exige representação e a vítima manifesta sua vontade de ver o fato apurado.

Vítima (representa) → **Representação** (condição legal) → **MP** (pode denunciar)

REGRA

Representar não é oferecer denúncia.

Regra geral: seis meses. Na violência doméstica e familiar contra a mulher, são doze meses.

PRIVADA

O ofendido oferece queixa.

CONCEITO | A iniciativa cabe ao ofendido ou a quem legalmente o represente.

DETALHE | Em regra, a queixa deve ser apresentada em seis meses do conhecimento da autoria.

EXEMPLO

Em crime de ação privada, o ofendido procura advogado para ajuizar a queixa.

Ofendido (procura advogado) → **Advogado** (ajuíza) → **Queixa-crime** (ação penal)

REGRA

Peça inicial: queixa-crime.

Na violência doméstica e familiar contra a mulher, observe a regra especial de doze meses.

ATENÇÃO À PEGADINHA | A ação privada subsidiária cabe diante da inércia do Ministério Público no prazo legal. Ela não decorre apenas da discordância da vítima com uma atuação ministerial tempestiva.

Base legal: CPP, arts, 24, 29, 30 e 38; CP, arts. 100 e 103; Lei 15.438/2026.

PROCESSO PENAL / PC-AM

QUAL É A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE?

Próprio • Impróprio • Presumido

Relacione o momento do fato com o encontro do suspeito

PRÓPRIO

Está cometendo ou acabou de cometer.

CONCEITO | O agente é surpreendido durante a infração ou imediatamente após sua prática.

DETALHE | O vínculo entre a atuação e o fato é direto.

EXEMPLO

A equipe chega **enquanto a subtração** está em andamento e contém o agente.

CURSO DA CONDUTA

Subtração (em andamento) → Chegada da equipe → Agente contido

REGRA

Art. 302, I e II.

A autoridade policial e seus agentes têm dever de prender em flagrante.

IMPRÓPRIO

É perseguido logo após.

CONCEITO | A perseguição começa logo depois da infração, em situação que faça presumir a autoria.

DETALHE | A perseguição pode ser feita pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa.

EXEMPLO

Após o fato, a vítima acompanha o agente e informa seu trajeto à equipe policial.

CURSO DA CONDUTA

Fato (infração) → Perseguição (logo após) → Abordagem do suspeito

REGRA

Art. 302, III.

O elemento central é a perseguição iniciada logo após.

PRESUMIDO

É encontrado logo depois com indícios.

CONCEITO | O agente é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir a autoria.

DETALHE | A lei exige ligação entre o encontro e a infração.

EXEMPLO

Logo depois do fato, o suspeito é encontrado com os objetos subtraídos em **circunstâncias** indicativas da autoria.

CURSO DA CONDUTA

Fato (subtração) → Encontro do suspeito → Objetos subtraídos

REGRA

Art. 302, IV.

A descrição concreta precisa sustentar a presunção de autoria.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Não existe um prazo geral de 24 horas que, sozinho, defina o flagrante. Examine o encaixe nas hipóteses legais. Em crime permanente, o flagrante persiste enquanto durar a **permanência**.

Base legal: CPP, arts. 301, 302 e 303.

PROCESSO PENAL / PC-AM

QUANDO CABE PRISÃO PREVENTIVA?

Base probatória • Perigo concreto • Admissibilidade

A decisão exige requisitos cumulativos e fundamentação

BASE PROBATÓRIA

Crime e indícios de autoria.

CONCEITO | Exige prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

DETALHE | Essa base não equivale à condenação nem dispensa os demais requisitos.

EXEMPLO

Documentos e depoimentos ligam o investigado ao fato que efetivamente ocorreu.

REGRA

Documentos e depoimentos → Indício de autoria → Base probatória

REGRA

Fumus commissi delicti.

A suspeita vaga, isoladamente, não satisfaz o requisito.

PERIGO CONCRETO

Risco gerado pela liberdade.

CONCEITO | Examine ordem pública ou econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal.

DETALHE | A motivação deve relacionar fatos concretos ao risco cautelar.

EXEMPLO

O investigado ameaça testemunhas para impedir seus depoimentos.

REGRA

!#@ Ameaça à testemunha → Risco à instrução → Perigo concreto

REGRA

Periculum libertatis.

Contemporaneidade e fundamentação concreta são exigidas.

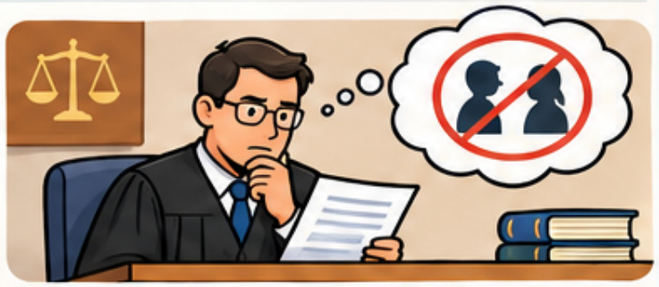
CABIMENTO E NECESSIDADE

Hipótese legal e medida adequada.

CONCEITO | Verifique o art. 313 e a insuficiência das medidas alternativas.

DETALHE | Uma hipótese é crime doloso com pena máxima superior a quatro anos; há outras hipóteses legais.

EXEMPLO



O juiz examina o caso admissível e justifica por que a proibição de contato é insuficiente.

REGRA

Caso admissível → Medida alternativa insuficiente → Prévia justificação

REGRA

Não pode ser decretada de ofício.

É necessária provocação legitimada, conforme o art. 311.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Gravidade abstrata do crime não basta. É preciso ligar os fundamentos a fatos concretos e demonstrar por que medidas cautelares menos gravosas são inadequadas ou insuficientes.

Base legal: CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 315.

PROCESSO PENAL / PC-AM

ESSA PROVA PODE SER USADA?

Prova judicial • Elementos informativos • Prova ilícita

Examine como a informação entrou no processo

PROVA JUDICIAL

Produção sob contraditório.

CONCEITO | A convicção judicial se forma pela apreciação da prova produzida com participação processual das partes.

DETALHE | A defesa pode conhecer, questionar e confrontar o conteúdo.

EXEMPLO

A testemunha depõe em juízo e responde às perguntas das partes.

REGRA

Depoimento em juízo → Perguntas das partes → Apreciação pelo juiz

REGRA

Base normal da decisão.

A avaliação deve ser fundamentada no conjunto probatório.

ELEMENTOS INFORMATIVOS

Dados colhidos na investigação.

CONCEITO | O juiz não pode fundamentar a condenação exclusivamente nos elementos do inquérito.

DETALHE | O art. 155 ressalva provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

EXEMPLO

Um exame de vestígio perecível pode não ser reproduzido depois nas mesmas condições.

REGRA

Exame do vestígio → Não repetível nas mesmas condições → Elemento admitido (ressalva)

REGRA

Observe as ressalvas legais.

O contraditório pode ocorrer de forma diferida nas situações cabíveis.

PROVA ILÍCITA

Violação de norma constitucional ou legal.

CONCEITO | É inadmissível e deve ser desentranhada do processo.

DETALHE | A exclusão exige examinar a obtenção da prova e as relações de derivação.

EXEMPLO

Uma informação é extraída por meio de tortura e incorporada à investigação.

REGRA

Tortura (obtenção) → Informação nos autos → Prova inadmissível (e exclusão)

REGRA

Ilicitude contamina o uso da prova.

A urgência investigativa não autoriza tortura.

ATENÇÃO À PEGADINHA | A prova derivada da ilícita também pode ser inadmissível. Examine o nexo causal e a existência de fonte independente nos termos do art. 157.

Base legal: CPP, arts. 155 e 157.

PROCESSO PENAL / PC-AM

PODE ENTRAR OU REVISTAR?

Busca domiciliar • Busca pessoal • Consentimento

Identifique o local e a justificativa da diligência

BUSCA DOMICILIAR

Mandado judicial cumprido de dia.

CONCEITO | O domicílio tem proteção constitucional. A busca judicial exige fundamentação e delimitação.

DETALHE | Flagrante delito, desastre e socorro são exceções constitucionais, inclusive à noite.

EXEMPLO

Com mandado válido, a equipe realiza a diligência diurna no endereço indicado.

REGRA

Mandado válido → Entrada no domicílio → Diligência diurna

A ordem precisa ser específica.

Fins, motivo e local da busca devem ser individualizados.

BUSCA PESSOAL

Fundada suspeita nas hipóteses legais.

CONCEITO | Sem mandado, exige situação prevista no art. 244, como fundada suspeita de arma proibida ou corpo de delito.

DETALHE | A suspeita precisa apoiar-se em **elementos objetivos** do caso.

EXEMPLO

A equipe descreve dados concretos que indicam que a pessoa oculta o objeto procurado.

REGRA

Elementos concretos → Busca pessoal → Objeto procurado

Justificativa verificável.

Uma impressão genérica sobre a aparência da pessoa é insuficiente.

CONSENTIMENTO E FLAGRANTE

Entrada precisa de fundamento legítimo.

CONCEITO | O consentimento do **morador** deve ser livre e **válido.**

DETALHE | Sem mandado, o flagrante exige fundadas razões, justificadas posteriormente, de crime no interior.

EXEMPLO

O morador autoriza livremente o ingresso, com registro das circunstâncias da autorização.

REGRA

Consentimento válido → Ingresso na residência → Registro das circunstâncias

Fundamento anterior à entrada.

Documentar as condições permite controlar a legalidade da diligência.

ATENÇÃO À PEGADINHA | O encontro posterior de algo ilícito não cria, retroativamente, a justificativa que faltava para o ingresso. A legalidade depende das razões existentes antes da entrada.

Base legal: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 a 245; STF, Tema 280.

PROCESSO PENAL / PC-AM

O VESTÍGIO É O MESMO?

Cadeia de custódia • Identidade • Rastreabilidade

Documente a história do vestígio do reconhecimento ao descarte

LOCAL E COLETA

Reconhecer, isolar e fixar.

CONCEITO | Identifique o vestígio, preserve **o local** e registre sua posição e condições antes da coleta.

DETALHE | A coleta deve observar a natureza do material e os procedimentos técnicos.

EXEMPLO

Uma amostra é fotografada em sua posição original, identificada e coletada.

CURSO DO EXEMPLO

Fotografia (no local) → Identificação da amostra → Coleta (adequada)

REGRA

Preservar o contexto.

A movimentação sem registro pode comprometer a análise.

ACONDICIONAMENTO

Individualizar e lacrar.

CONCEITO | O recipiente precisa evitar contaminação, vazamento e troca de materiais.

DETALHE | Registre identificação, responsável e rompimentos ou substituições de lacres.

EXEMPLO

Duas amostras são embaladas separadamente, cada uma com seu próprio registro.

CURSO DO EXEMPLO

Amostra A (embalada) → Amostra B (embalada) → Registros (individuais)

REGRA

Preservar a identidade.

Quem manuseia o material e quando o faz precisam ser rastreáveis.

TRAJETO E DESTINO

Transportar, processar e armazenar.

CONCEITO | Registre recebimento, processamento, armazenamento e descarte conforme as regras aplicáveis.

DETALHE | Cada transferência precisa manter o histórico do material.

EXEMPLO

O laboratório registra o recebimento e o perito documenta a abertura e o novo lacre.

CURSO DO EXEMPLO

Recebimento (registrado) → Processamento (análise) → Armazenamento (com registro)

REGRA

Preservar a rastreabilidade.

Falhas devem ser examinadas quanto à confiabilidade da prova no caso.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Um laudo não dispensa o registro da trajetória do vestígio. Lacres, responsáveis e transferências permitem verificar se o material analisado corresponde ao que foi recolhido.

Base legal: CPP, arts. 158-A a 158-F.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL / PC-AM

QUAL CONDUTA ENVOLVE A DROGA?

Tráfico • Associação • Redução do § 4º

Observe os verbos e os requisitos de cada hipótese

TRÁFICO

Vários verbos, um tipo penal.

CONCEITO | Importar, preparar, vender, **guardar** e **transportar** estão entre as condutas do art. 33.

DETALHE | A prática precisa ser sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

EXEMPLO

O agente armazena droga para distribuir a terceiros, ainda sem ter **realizaado** uma venda.

REGRA

Armazenar a droga → Distribuir a terceiros → Sem venda realizada

REGRA

Venda não é requisito universal.

Examine a destinação e o contexto da conduta.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Duas ou mais pessoas associadas.

CONCEITO | O art. 35 exige vínculo associativo para os crimes que especifica.

DETALHE | A jurisprudência exige estabilidade e permanência, além da atuação conjunta **ocasional**.

EXEMPLO

Duas pessoas mantêm divisão duradoura de tarefas para a atividade de tráfico.

REGRA

Duas pessoas → Divisão duradoura de tarefas → Atividade de tráfico

REGRA

Concurso eventual não basta.

O vínculo estável precisa ser demonstrado.

REDUÇÃO DO § 4º

Requisitos cumulativos.

CONCEITO | O agente deve ser **primário**, de **bons** antecedentes, não se **dedicar** a atividades criminosas nem integrar organização **criminosa**.

DETALHE | O preenchimento dos requisitos permite redução de 1/6 a 2/3.

EXEMPLO

O juiz examina separadamente cada requisito e fundamenta a fração aplicada.

REGRA

Analisar os requisitos → Fundamentar a fração → Redução de 1/6 a 2/3

REGRA

A primariedade isolada é insuficiente.

A análise considera todos os requisitos legais.

ATENÇÃO À PEGADINHA | O tráfico não exige uma venda concluída. Guardar, transportar ou fornecer também podem integrar o art. 33. A classificação depende do conjunto das circunstâncias.

Base legal: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL / PC-AM

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É SÓ FÍSICA?

Violência física • Psicológica e moral • Sexual e patrimonial

Lei Maria da Penha: identifique o contexto e a forma de violência

FÍSICA

Ofensa à integridade ou à saúde corporal.

CONCEITO | A conduta atinge o corpo da mulher no contexto legal de violência doméstica e familiar.

DETALHE | A lei alcança unidade doméstica, família e relação íntima de afeto, conforme seus requisitos.

EXEMPLO

O agressor empurra e lesiona a companheira durante uma discussão.

REGRA

Agressão (física) → Proteção da mulher → Integridade e saúde

Reconhecer e proteger.

A proteção não depende de a agressão deixar marcas visíveis.

PSICOLÓGICA E MORAL

Controle, dano emocional e ofensa à honra.

CONCEITO | A violência psicológica pode envolver ameaça, humilhação e controle das decisões.

DETALHE | A violência moral abrange calúnia, difamação e injúria.

EXEMPLO

O agressor ameaça a mulher para impedir que trabalhe e publica ofensas contra sua honra.

REGRA

Ameaça/ humilhação → Ofensas (à honra) → Violência psicológica e moral

São formas distintas de violência.

Um mesmo episódio pode reunir mais de uma forma.

SEXUAL E PATRIMONIAL

Autonomia e recursos da mulher.

CONCEITO | Violência sexual inclui constrangimento a ato sexual não desejado.

DETALHE | A patrimonial pode envolver retenção ou destruição de bens, documentos e recursos.

EXEMPLO

O agressor destrói os documentos e retém os rendimentos para controlar a mulher.

REGRA

Destruição/ retenção de bens → Controle dos recursos → Medida protetiva

Cabe examinar medidas protetivas.

Afastamento e proibição de contato estão entre as medidas previstas.

ATENÇÃO À PEGADINHA | A aplicação da Lei Maria da Penha não exige que agressor e vítima morem juntos. Medidas protetivas podem ser concedidas independentemente de inquérito ou ação, nos termos do art. 19.

Base legal: Lei 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 19 e 22; Súmula 600 do STJ.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL / PC-AM

POSSE OU PORTE DE ARMA?

Local • Conduta • Características do armamento

Primeiro localize a arma, depois examine a situação jurídica

POSSE IRREGULAR

Residência ou trabalho nas condições legais.

CONCEITO | O **art. 12** trata de arma, acessório ou munição de **uso permitido**, sem regularidade, dentro da residência ou dependência.

DETALHE | No trabalho, o agente deve ser **titular** ou **responsável legal** do estabelecimento ou empresa.

EXEMPLO

O morador mantém arma de uso permitido irregularmente em sua residência.

CURSO DA CONDUTA

Residência (local) → Arma de uso permitido → Sem regularidade

REGRA

Local e vínculo são decisivos.

A posse doméstica não afasta as exigências legais.

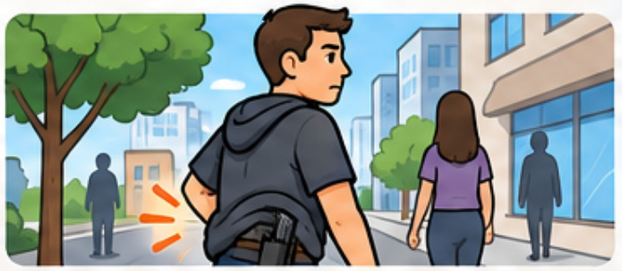
PORTE ILEGAL

Condutas fora da autorização legal.

CONCEITO | O **art. 14** inclui portar, deter, transportar e outras ações com arma, acessório ou munição de **uso permitido**.

DETALHE | A conduta é praticada **sem autorização** e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

EXEMPLO



A pessoa transporta arma de uso permitido na via pública sem a autorização exigida.

CURSO DA CONDUTA

Via pública (transporte) → Arma de uso permitido → Sem autorização

REGRA

Portar é diferente de registrar.

A análise deve considerar a modalidade concreta praticada.

ART. 16

Uso restrito e hipóteses equiparadas.

CONCEITO | O artigo disciplina arma, acessório e munição de **uso restrito**, além de condutas que a lei equipara.

DETALHE | **Identificação raspada, suprimida** ou **adulterada** exige exame da hipótese específica.

EXEMPLO

O agente mantém arma de fogo com sinal de identificação suprimido nas condições do tipo.

CURSO DA CONDUTA

Arma de fogo → Identificação suprimida → Exame da hipótese do art. 16

REGRA

Não olhe apenas o endereço.

Arma de uso proibido recebe tratamento específico no § 2º.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Ter registro da arma não equivale a ter autorização para portá-la. Também é preciso verificar classificação, condições de uso e sinais de identificação do armamento.

Base legal: Lei 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL / PC-AM

QUANDO HÁ ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA?

Número de pessoas • Estrutura • Finalidade

Os elementos da definição legal devem aparecer juntos

QUATRO OU MAIS

Associação de pelo menos quatro pessoas.

CONCEITO | O número integra a definição legal.

DETALHE | Diferencia organização criminosa de outros tipos associativos, que têm requisitos próprios.

EXEMPLO

Quatro pessoas formam um grupo com atuação organizada e divisão de funções.

EXEMPLO DA SITUAÇÃO

Quatro pessoas → Atuação organizada → Divisão de funções

REGRA

Confira o requisito numérico.

A presença de vários autores em um fato isolado não reselve toda a análise.

ESTRUTURA E TAREFAS

Organização, ainda que informal.

CONCEITO | A associação deve ser estruturalmente ordenada e ter divisão de tarefas, mesmo informal.

DETALHE | Observe funções, coordenação e funcionamento do grupo.

EXEMPLO

Um integrante coordena, outro recruta, outro transporta e outro administra os recursos.

EXEMPLO DA SITUAÇÃO

Coordena → Recruta → Transporta → Administra os recursos

REGRA

A estrutura precisa ser demonstrada.

Dispensa-se um organograma formal, não a prova da organização.

FINALIDADE

Obter vantagem de qualquer natureza.

CONCEITO | A vantagem decorre de infrações com penas máximas superiores a **quatro anos** ou de caráter **transnacional**.

DETALHE | A finalidade pode envolver obtenção direta ou indireta da vantagem.

EXEMPLO

O grupo se estrutura para obter vantagens mediante infrações que preenchem o critério legal.

EXEMPLO DA SITUAÇÃO

Infração (pena máx. > 4 anos) **OU** caráter transnacional → Vantagem (direta ou indireta)

REGRA

Critérios legais alternativos.

Na finalidade, a lei usa pena máxima superior a quatro anos **OU** caráter transnacional.

ATENÇÃO À PEGADINHA | Divisão de tarefas, sozinha, não define organização criminosa. A lei exige quatro ou mais pessoas, estrutura e finalidade nas condições que especifica.

Base legal: Lei 12.850/2013, art. 1º, § 1º, e art. 2º.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL / PC-AM

QUANDO O ABUSO É CRIME?

Agente público • Conduta típica • Finalidade específica

A ilegalidade precisa preencher os requisitos da Lei de Abuso

SUJEITO ATIVO

Agente público em sentido amplo.

CONCEITO | A lei alcança quem exerce função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.

DETALHE | O crime deve ser praticado no exercício da função ou a pretexto de exercê-la.

EXEMPLO

Um agente usa a autoridade funcional na prática de uma conduta descrita na lei.

Agente público → Exercício da função → Conduta da lei

REGRA

Examine o vínculo com a função.

O conceito inclui autoridades de diferentes Poderes e órgãos.

CONDUTA PREVISTA

O fato deve caber em um tipo legal.

CONCEITO | É necessário identificar a conduta concreta descrita pela Lei 13.869/2019.

DETALHE | Uma irregularidade administrativa, isoladamente, não substitui o enquadramento penal.

EXEMPLO

A decretação de privação da liberdade em manifesta desconformidade com hipóteses legais é examinada pelo art. 9º.

Decretação da prisão → Desconformidade com a lei → Art. 9º

REGRA

Tipicidade precisa ser demonstrada.

Também se exigem os elementos subjetivos do tipo.

FINALIDADE ESPECÍFICA

Prejudicar, beneficiar ou agir por capricho.

CONCEITO | Exige finalidade de prejudicar alguém, beneficiar a si ou a terceiro, ou mero capricho ou satisfação pessoal.

DETALHE | O propósito específico deve ser demonstrado no caso.

EXEMPLO

A autoridade pratica a conduta típica para perseguir um desafeto por motivo pessoal.

Conduta típica → Finalidade de perseguir → Desafeto (motivo pessoal)

REGRA

Ação penal pública incondicionada.

A finalidade específica impede responsabilidade automática.

ATENÇÃO À PEGADINHA | A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade por si só, conforme o art. 1º, § 2º.

Base legal: Lei 13.869/2019, arts. 1º, 2º, 3º e 9º.

LEGISLAÇÃO ESPECIAL / PC-AM

QUAL É A MODALIDADE DE TORTURA?

Tortura-prova • Tortura-castigo • Tortura doméstica reiterada

Identifique finalidade, vínculo e reiteração da conduta

TORTURA-PROVA

Obter informação, declaração ou confissão.

CONCEITO | O agente constrange com violência ou grave ameaça e causa sofrimento físico ou mental.

DETALHE | A finalidade é obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

EXEMPLO

O agente agride a vítima para obrigá-la a confessar um fato.

Violência ou grave ameaça → Sofrimento físico ou mental → Informação, declaração ou confissão

REGRA

Finalidade probatória.

O autor não precisa, como regra, ser agente público.

TORTURA-CASTIGO

Aplicar castigo ou prevenção.

CONCEITO | A vítima está sob guarda, poder ou autoridade do autor.

DETALHE | A violência ou grave ameaça causa intenso sofrimento físico ou mental para castigar ou prevenir.

EXEMPLO

O responsável usa violência e causa intenso sofrimento a pessoa sob sua autoridade para puni-la.

Vítima sob guarda, poder ou autoridade → Violência ou grave ameaça → Sofrimento intenso (punição)

REGRA

Vínculo específico e sofrimento intenso.

Diferencie a finalidade de castigar da finalidade de obter informação.

DOMÉSTICA REITERADA

Intenso sofrimento imposto à mulher.

CONCEITO | O inciso III abrange submeter mulher, reiteradamente, a intenso sofrimento físico ou mental.

DETALHE | A conduta ocorre no contexto de violência doméstica e familiar.

EXEMPLO

O agressor submete a mulher a episódios reiterados de intenso sofrimento no ambiente doméstico.

Episódios reiterados → Mulher no contexto doméstico e familiar → Intenso sofrimento físico ou mental

REGRA

Hipótese incluída em 2026.

Sem prejuízo das penas correspondentes a outras infrações penais.

ATENÇÃO À PEGADINHA | A omissão também é punida: quem tinha o dever de evitar ou apurar a tortura e se omite responde pelo art. 1º, § 2º. A tortura-castigo exige guarda, poder ou autoridade.

Base legal: Lei 9.455/1997, art. 1º, I, a, II, III e § 2º; Lei 15.410/2026.